

통 보

1. 제 목 : 지적불부합 국유재산 관리 불철저
2. 소관부점 : 부산지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 실태조사, 대장 정리 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법 시행령」 제69조에 따르면 국유재산의 취득, 관리전환, 처분 및 그 밖의 사유로 증감·이동이 되었을 때에는 지체없이 그 내용을 대장에 적고 부속도면을 정리하여야 한다고 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하“세칙”이라 한다) 제10조에 따르면 관리대장과 함께 재산의 내용에 따라 공부³²⁾를 갖추어 두어야 하며, 재산실태조사를 실시하여 변동된 사항이 있으면 관리대장을 재작성 하여야 한다.

32) 토지(임야)대장등본, 등기사항전부증명서, 토지이용계획확인서, 지적(임야)도등본, 개별 공시지가확인서 및 현장사진

따라서, 지적불부합 등 공부 불일치 사유 발생 시 해당 국유재산의 현황을 확인하여 국유재산의 증감·이동이 발생하지 않았는지 원인을 파악하여야 하고 그에 따른 관리대장 재작성 및 공부 정리 조치 등 관련 업무를 철저히 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 부산지역본부 소관 국유재산 중 지번폐쇄·변경 등의 사유로 지적불부합 상태 관리대장의 현황을 점검한 결과

‘☆☆☆☆시 ☒☒☒구 ㉠㉠동 XX-X’(☒☒, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 2006. 12. 26. 신규 수탁 이후 토지합병으로 인하여 토지대장과 등기사항 전부증명서가 각 2007. 12. 3. 및 2007. 12. 6.자로 말소되었고 ‘☆☆☆☆시 ☒☒☒구 ㉠㉠동 XX-X’(☒☒, XXX㎡) 국유재산으로 이동 되었으나 소관 부점에서 인지하지 못하고 있다

등기사항 조회 시 지번이동 원인을 파악할 수 있었음에도 불구하고 공부 말소 이후 3회³³⁾에 걸쳐 실태조사를 실시하였는데 그 중 2회차 실태 조사는 출장경비를 수령하며 실제 방문조사를 실시하였음에도 유효한 재산으로 오판하였으며 3회차 실태조사 시에야 지적불부합 재산으로 판단하는 등 행정력 낭비를 초래하였다.

또한, ‘○○○○○○시 ㉠구 ♡♡동 XXX-XX’(☒☒☒, XXX㎡) 소재 국유재산의 경우 2006. 7. 3. 신규수탁 이후 2022. 11. 25. 실태조사시 지적 불부합을 원인으로 실태조사가 불가하다는 내부결재 승인을 받았는데

해당 필지는 지적재조사로 인해 이미 토지대장과 등기사항전부증명서가 각 2020. 12. 31. 및 2021. 1. 18.자로 말소된 것으로 확인되어 이번 감사 지적을 통해 2024. 8. 22.자로 대장정리 조치를 실시하는 등

33) (1회) 2008. 4. 14., (2회) 2014. 7. 10., (3회) 2022. 6. 24.

[표 15] 및 [별지 7] “지적불부합 사유 확인 및 대장정리 필요 명세”와 같이 지적이동 및 공부폐쇄 등 지적불부합 사유에 대한 원인 파악 및 대장정리 조치가 필요한 재산 488필지가 확인되었다.

[표 15] 지적불부합 사유 확인 및 대장정리 필요 현황

(단위: 필지, m², 원)

구 분	필지 수	면적	대장금액
-----	------	----	------

“기재 생략”

[소관부점 의견] 부산지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 지자체 및 등기소 등에 지적이동 및 공부폐쇄 원인에 대해 확인을 요청하는 한편, 공부정리 및 관리대장 재작성 등 관련 업무를 철저히 수행하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

부산지역본부 본부장은 관계기관의 협조를 통해 지적불부합 사유를 파악한 후 지적도 생성 요청, 대장정리 및 관리대장 재작성 등 후속 조치를 하시기 바랍니다. (통보)